T.C SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü
18/09/2020-58612532-045.02-E.1904202

T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 58612532-045.02
Konu : 4703 Sayılı Kanun ve 1705 Sayılı Kanunun Uygulamaları Hakkında Görüş

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 20.08.2020 tarihli ve 57241998-591/1826457 sayılı yazınız.
b) 14.09.2020 tarihli ve 26613575-591/1897329 sayılı yazı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin karar yazısında yargı yolu ile tebligatın yapılıp yapılmayacağı ve ilgili kararın uygulanmasına ilişkin bilgi talep edilmiştir. Talep edilen bilgilere ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşü aşağıda sırası ile açıklanmıştır.

a)Sınai ve ticari faaliyetin durdurulması kararının yargı yolu ve içeriğine ilişkin görüşlerimiz;

Anayasamızın 40 ıncı maddesinde "Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır." hükmü düzenlenmiştir. Bu kapsamda alınan icrai kararlarda yargı yolunun gösterilmesi gerekmektedir.

Kabahatler Kanunun 27'nci maddesinde sadece idari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı sulh ceza mahkemesine başvurulacağı düzenlenmiştir. Sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin kararın idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi niteliğinde bir karar olmadığı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yargı yolu olarak sulh ceza hakimliklerinin gösterilemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin kararın idari işlem niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir. İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 2 nci maddesinde "İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları(…)" açılabileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 7 nci maddesinde "Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür." hükmü düzenlenmiştir.

Anılan mevzuat hükümleri gereği sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin kararların yargı yolu bölümünde, 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesine başvurulabileceğinin belirtilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:Burcu Ateş İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr
Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 5028e732-4c74-4241-8525-e502b1398775
ile erişebilirsiniz.

Diğer taraftan ilgide kayıtlı yazınızda, kararın yargı yoluna gidilip gidilmediğine göre mi kesinleşeceği hususunda da tereddüte düşüldüğü belirtilmiştir.

İdari yaptırım kararları iki şekilde kesinleşir. Kararın kesinleşme yöntemleri;

1)Hakkında idari yaptırım kararı alınan kişi karara karşı yargı yolunu gitmeyi tercih etmeyebilir. Bu durumda dava açma süresinin geçmesi ile birlikte idari yaptırım kararı kesinleşir.

2) Hakkında idari yaptırım kararı alınan kişi karara karşı yargı yolunu başvurur ise yetkili mahkemenin vereceği kesin karar ile birlikte idari yaptırım kararı da kesinleşir.

b) İlgili idareye kararın uygulanması için hangi aşamada gönderileceği ve mührün sökülmesi işleminin hangi mevzuat çerçevesinde ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin görüşlerimiz;

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinde "Tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi için zamana ihtiyaç bulunan hallerde, bu eksiklikler giderilinceye kadar sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına karar verilebilir. Bu karar iş yeri açma ruhsatı veren ilgili idareye kararın uygulanması amacıyla bildirilir." hükmü düzenlenmiştir. Anılan hüküm gereği alınan kararın uygulanmak üzere ilgili idareye bildirilmesi gerekmektedir.

İdarenin tesis etmiş olduğu işlemler ve almış olduğu kararlar hukuka uygunluk karinesinden yararlanır. Ayrıca, İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci maddesinde ". Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz." hükmü düzenlenmiştir. Bu kapsamda yetkili mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı getirilmediği sürece alınan kararın gereklerinin yerine getirilmesine devam edilir. İlgili idareye karar alındıktan sonra uygulaması için gönderilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Aykırılıkların giderilmesi durumunda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği idari yaptırım kararını imzalayan birimler tarafından, aykırılığın giderildiğine ve işletmenin açılabileceğine ilişkin karar/olur çıkartılması gerekmektedir.

Aykırılığın giderildiğine ve işletmenin açılabileceğine ilişkin karar/olur bir idari yaptırım kararı niteliğinde olmadığından idari yaptırım kararı şablonunun kullanılmaması gerektiği, ilgili açıklamaların yapılarak eksikliğin giderildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin karar/olurun ekine eklenmesi yeterli olacağı değerlendirilmektedir. İşletmenin açılabilmesi için alınan karar/olurun ilgili idareye hak kaybının olmaması adına ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir.

c) İlgide kayıtlı yazınızda, firmaya da tebligatın yapılıp yapılmayacağı ve yapılması gerekiyorsa faaliyetin durdurulması ile ilgili bir tebligat şablonu oluşturulması talep edilmiştir.

Dava açma süreleri idari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlamaktadır. Bu kapsamda alınan kararın muhataba tebliğ edilmesi gerekmektedir. Alınmış olan kararının tebliğ işlemini geciktirmeksizin yargı yoluna ilişkin görüşlerimiz dikkate alınarak ivedilikle çıkartılması gerekmektedir.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:Burcu Ateş İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr
Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 5028e732-4c74-4243-a525-e502b198977f
ile erişebilirsiniz.

Yeknesaklığın sağlanması amacı ile sınai ve ticari faaliyetin durdurulmasına ilişkin karar ve tebligat şablonunun çalışmalarının tamamlanmasına binaen Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ilgili şablonlar gönderilerek sisteme eklenmesi sağlanacaktır.

Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet BOZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:	Bilgi:
Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne	Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğüne(Asansör ve Makine Dairesi Başkanlığı)

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:Burcu Ateş İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr

Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 5028e732-4c74-4243-a525-e502b193977f
ile erişebilirsiniz.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151.Cadde No:154 06510 Çankaya /ANKARA
Telefon :03122015484 Faks:03122015464
Bilgi İçin: Burcu ATEŞ Sanayi ve Teknoloji Uzmanı e-posta:burcu.ates@sanayi.gov.tr
Kep:Burcu Ateş İnternet adresi: www.sanayi.gov.tr

Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov.tr/ Belge Kodu: 5028e732-4e74-4243-a525-e502b1383f75
ile erişebilirsiniz.